

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/6072/25

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – רישיון עסק בחבל תקומה) (הוראת שעה), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 1א8 – 1. בתקופת תוקפו של פרק ב' לחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–2025¹, יקראו את חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968², כך שבסעיף 1א8, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין חבל התקומה כהגדרתו בחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–2025, יחולו הוראות אלה :

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה במקום "ו-(7) ומהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישר כ"י יבוא "ו-(7), וכ"י", אחרי "היקפה של ההפרה" יבוא "ובלבד שעובר למתן הרישיון או ההיתר, חיוותה את דעתה בכתב, כי אין בבינוי הנדרש לצורך העסק משום בעיה בטיחותית";

(ב) בפסקה (1), הסיפה החל במילים "או שלא ניתן לגביו אישור" – לא תיקרא ;

(ג) בפסקה (5), במקום "30%" יקראו "50%".

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "נתן מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה" יבוא "נתנה רשות הרישוי".

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 458.

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

דברי הסבר

מבדיקת אגף רישוי עסקים במשרד הפנים עולה כי קושי משמעותי בזמינות רישיון העסק נובע מהחויב בהצגת היתר בנייה לפני מתן הרישיון. דרישות דווקניות בעניין זה מעכבות עד מאוד את מתן רישיון העסק, ולו באופן זמני, עד לעמידה במכלול תנאים שלא קשורים לליבת דיני רישוי העסקים.

תיקון החקיקה שנעשה בשנת 2018 בסעיף 1א8 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, מייצר הקלה בהתנייה האמורה, ולפיה ניתן ליתן רישיון עסק, גם אם יש הפרה של דיני התכנון והבנייה, ובלבד שאינה מהותית. עם זאת, ההקלה לא תוכל לענות על הצורך בהתקדמות מהירה בהקמה של עסקים חדשים או בשיקום של עסקים שנהרסו ומבקשים להשתקם בעוטף, גם אם במקום שונה מהמקום בו פעלו עד המלחמה.

כדי להקל עם התושבים המבקשים לשקם את עסקיהם או לפתוח עסקים חדשים, מוצע להקל בבירוקרטיה המלווה את הליך הוצאת רישיון העסק.

כיום, רשות הרישוי ממתינה לחוות דעת מהנדס העיר לשם בחינת העמידה בדרישות דיני התכנון או קביעתו כי אין המדובר בחריגה מהותית. לכן, מוצע לקבוע הליך אחוד. קרי, הבדיקה התכנונית תעשה במחלקת רישוי עסקים ברשויות המקומיות וכי במסגרתה תיעשה גם הבדיקה על כך שאין הפרה מהותית של דיני התכנון והבנייה. זאת, בהתאם להוראות החוק המתוקנות המפורשות. כן מחויבת רשות הרישוי לחוות דעת כתובה כי אין בעיה בטיחותית בפעילות העסק המבוקש.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)